أونهبا عن غيره ولم يدفع من ماله ما تحمله والضرب الثاني من صنف الغارم ما أشار اليه بقوله (أو تدين لنفسه) أي لاصلاح نفسه في أمر مباح أو محرم وتاب منه (وأعسر) قال في الفروع ومن غرم في معصية لم يدفع اليه شئ فان تاب دفع اليه في الاصح (السابع الغازي في سبيل الله) لقوله تعالى وفي سبيل الله (بلا ديوان) أو لا يكفيه (الثامن ابن السبيل) لقوله تعالى وابن السبيل (وهو الغريب المنقطع بمحل غير بلده) في سفر مباح أو محرم وتاب منه لا مكروه وتنزهة (فيعطى للجميع من الزكاة بقدر الحاجة) فيعطى الفقير والمسكين من الزكاة تمام كفايتهما مع من تلزمهما نفقته ويعطى المؤلف منها ما يحصل به التأليف ويعطى المكاتب ما يقضي به دينه ولو مع قوته وقدرته على التكسب ويعطى الغارم ما يفي به دينه ويعطى الغازي ما يحتاج اليه لغزوه من سلاح وفرس ان كان فارسا وحمولته وجميع ما يحتاجه له ولعوده ويعطى ابن السبيل ولو وجد مقرضا ما يبلغه بلده ولو كان له اليسار في بلده (الا العامل فيعطى بقدر أجرته) منها (ولو كان غنيا أو قنا) الا ان تلفت بيده بلا تفريط فيه فانه يعطى أجرته من بيت المال ويستحب صرفها في الاصناف الثمانية كلها (ويجزئ دفعها الى الخوارج والبغاة وكذلك من أخذها من السلاطين قهرا أو اختيارا عدل فيها أو جار)

* (فصل * ولا يجزئ دفع الزكاة للكافر) غير المؤلف (ولا) يجزئ دفعها (للرقيق) غير العامل والمكاتب (ولا) يجزئ دفع الزكاة (للغني بمال أو كسب ولا لمن تلزمه) أي المخرج (نفقته) كعتيقه مالم يكن عاملا أو غازيا أو مؤلفا أو مكاتبا أو ابن سبيل أو غارما لاصلاح ذات بين (ولا للزوج) ولا لها لانها تعود اليها بانفاقه عليها (ولا) يجزئ دفع الزكاة (لبني هاشم) وهم سلالة هاشم فيدخل آل عباس وآل علي وآل جعفر وآل عقيل وآل الحرث بن عبد المطلب وآل أبي لهب مالم يكونوا غزاة أو مؤلفة أو غارمين لاصلاح ذات البين وكذا موالي هم (فان دفعها) أي دفع الزكاة رب المال (لغير مستحقها وهو يجهل) عدم استحقاقه كما لو دفعها لعبد أو هاشمي أو لابيه ونحو ذلك (ثم علم) حقيقة الحال (لم يجزئه) لانه ليس بمستحق ولا يخفى حاله غالبا فلم يعذر بجهالته كدين الآدمي (ويسترد ها) ربها (منه) أي ممن أخذها (بعينها) سواء كان متصلا كالسمن أو منفصلا كالولد لانه نماء ملكه وان تلفت الزكاة في يد القابض ضمنها لعدم ملكه لها (وان دفعها لمن يظنه فقيرا فبان غنيا أجزأ) وان دفع صدقة التطوع الى غني وهو لا يعلم غناه لم يرجع لان المقصود الثواب (وسن أن يفرق الزكاة على أقاربه الذين لا تلزمه نفقتهم) كخال وخالة (على قدر حاجتهم) فيبدأ ذا الحاجة منهم على قدر حاجته فان استووا في الحاجة وتفاوتوا في القرب بدأ بالاقرب فالاقرب منهم (و) له تفرقة ماله (على ذوي أرحامه كعمته وبنت أخيه) هذا تكرار مع ما قبله (وتجزئ) الزكاة (ان دفعها) ربها (لمن تبرع بنفقته بضمه الى عياله) كيتيم أجنبي

* (فصل * وتسن صدقة التطوع) لقوله تعالى ان المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم وعن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الصدقة لتطفئ غضب الرب وتدفع ميتة السوء رواه الترمذي (في كل وقت لا سيما سرا) ويطيب نفس وفي العلانية أفضل (و) كونها (في الزمان) الفاضل كالعشر (و) في (المكان الفاضل) كالحرمين